

Unidad 3. Poder Ejecutivo y función administrativa



Presidencia, facultades y formas de organización administrativa.

El análisis distingue órgano, competencia, jerarquía, autonomía y control.

Presidencia: jefatura de Estado y de Gobierno



En el régimen presidencial mexicano una misma titularidad concentra funciones representativas, políticas y administrativas.

Cada función debe ubicarse en su fundamento y no confundirse con una atribución general de mando.

Funciones de Estado y de Gobierno



La jefatura de Estado expresa representación y continuidad institucional en los actos constitucionalmente previstos.

La jefatura de Gobierno conduce políticas y dirige la administración dentro de competencias expresas.

Nombrar, promulgar, reglamentar, representar y dirigir política exterior son verbos distintos con requisitos propios.

Facultades de promulgación y nombramiento



Promulgar y ejecutar leyes se vincula con proveer su exacta observancia en la esfera administrativa.

Los nombramientos y remociones dependen de la fracción aplicable; algunos requieren aprobación del Senado.

Una facultad de nombramiento no sustituye las competencias del órgano designado.

Seguridad nacional y política exterior



La disposición de fuerzas está sujeta a la Constitución y a la legislación aplicable.

La política exterior y los tratados exigen observar principios constitucionales e intervención senatorial.

El fin político no elimina controles de competencia, procedimiento y derechos.

Facultades de colaboración y gobierno de coalición



Auxilios al Poder Judicial, sesiones extraordinarias, puertos, aduanas e indultos tienen fundamentos y condiciones diferenciados.

El gobierno de coalición requiere convenio, programa y aprobación senatorial en los términos constitucionales.

Las suplencias temporales de aprobación también dependen del supuesto previsto.

Clasificar las facultades presidenciales



Administrativas: organización y ejecución en la esfera administrativa.

Normativas: promulgación y reglamentación en los límites constitucionales.

De gobierno, seguridad, política exterior y colaboración: finalidades y controles propios.

La clasificación orienta; el fundamento decisivo sigue siendo la fracción aplicable.

Formas de organización administrativa federal



La Constitución distingue Administración Pública Federal centralizada y paraestatal.

La LOAPF desarrolla sus componentes y relaciones.

Desconcentración, descentralización y autonomía no son sinónimos ni producen el mismo vínculo con el Ejecutivo.

Centralización y jerarquía

09/43



La centralización ordena órganos dentro de una estructura jerárquica.

Nombramiento, mando, vigilancia, disciplina y revisión sólo operan con el alcance que les atribuye el ordenamiento.

La jerarquía no convierte una instrucción en competencia inexistente.

Nombramiento y remoción



La doctrina de la centralización identifica el nombramiento como facultad del órgano superior para designar a sus colaboradores.

El poder de nombramiento se encuentra acotado por los requisitos constitucionales y legales previstos para cada puesto.

La remoción es un poder jerárquico distinto del nombramiento y su ejercicio depende del marco aplicable.

Mando, decisión y vigilancia



Mando: instrucciones lícitas dentro de la relación jerárquica.

Ningún poder jerárquico autoriza fines ajenos o invasión de competencias.

Decisión: elección y emisión por el órgano competente.

Vigilancia: supervisión, inspección y evaluación conforme a facultades.

Disciplina, revisión y conflictos de competencia



La disciplina requiere procedimiento, tipicidad y autoridad competente.

La revisión jerárquica se distingue del recurso que puede promover la persona afectada.

Los conflictos de competencia se resuelven por la autoridad y el procedimiento que la ley señale.

Administración Pública Federal centralizada

La Oficina de la Presidencia, las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica integran la administración centralizada según la LOAPF.

Su ubicación orgánica no presume una facultad concreta: ésta debe verificarse en la norma aplicable.



Coordinación y apoyo de la Presidencia



La Oficina apoya tareas presidenciales y seguimiento de políticas sin desplazar atribuciones de dependencias y entidades.

Planeación, gabinetes, delegación y unidades de administración requieren base y alcance definidos.

Coordinar no equivale a sustituir la decisión legalmente atribuida.

Secretarías de Estado



Son dependencias de la administración centralizada con ramos atribuidos por ley.

La persona titular conduce el despacho y ejerce facultades propias o válidamente delegadas.

La denominación del ramo no basta para fundamentar una actuación concreta.

Secretarías: gobierno, relaciones, defensa y seguridad



Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana tienen competencias legales diferenciadas.

La Guardia Nacional y otras reformas recientes exigen consultar el texto vigente y los transitorios aplicables.

La coordinación interinstitucional conserva la responsabilidad de cada órgano.

FUENTES [Fuente 04](#) · (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1976, artículo 26)
[Fuente 04](#) · (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1976, artículo 2o.)

[Fuente 04](#) · (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1976, artículos 27 a 43 Ter, rubros de competencia por dependencia)
[Fuente 04](#) · (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1976, artículos 11, 14 y 16).

Secretarías: hacienda, bienestar, ambiente, energía y economía



Cada secretaría interviene sólo en los negocios que la LOAPF y leyes especiales le atribuyen.

Presupuesto, política social, ambiente, energía y economía se conectan, pero no se absorben entre sí.

Las reformas de 2024 y 2025 modificaron nombres y distribuciones; debe usarse el catálogo vigente.

FUENTES **Fuente 04** · (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1976, artículo 26)
Fuente 04 · (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1976, artículos 11, 14 y 16)

Fuente 04 · (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1976, artículos 27 a 43 Ter, rubros de competencia por dependencia)
Fuente 04 · (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1976, artículo 20)

Secretarías: sectores productivos, educación, salud y trabajo



Agricultura, infraestructura, anticorrupción, educación, ciencia, salud y trabajo ejercen competencias sectoriales.

Las atribuciones generales deben enlazarse con el acto específico y la ley especial.

Control interno no equivale por sí solo a facultad sancionadora.

FUENTES **Fuente 04** · (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1976, artículo 26)
Fuente 04 · (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1976, artículo 2o.)

Fuente 04 · (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1976, artículos 27 a 43 Ter, rubros de competencia por dependencia)
Fuente 04 · (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1976, artículos 11, 14 y 16).

Secretarías y dependencias creadas en 2024



La Secretaría de las Mujeres y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones forman parte del diseño vigente de la administración centralizada.

Desarrollo territorial, cultura y turismo mantienen ramos propios.

La estructura debe verificarse al corte de la actuación, no por listas históricas.

Oficina de la Presidencia: alcance actual



La reforma del 28 de noviembre de 2024 redefinió el artículo 8 de la LOAPF.

La persona titular determina unidades de apoyo dentro del presupuesto y puede adscribirlas directamente o mediante la Oficina.

Las listas reglamentarias históricas no deben presentarse como estructura legal vigente sin verificación adicional.

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

Es una dependencia de la administración centralizada con funciones de asesoría y representación previstas por la Constitución y la LOAPF.

Su participación en un asunto debe vincularse con la atribución concreta; su rango no amplía automáticamente su competencia.



Gabinetes e instancias colegiadas



Los gabinetes coordinan materias determinadas por su norma de creación.

Integración, competencia, quórum, objeto y efectos deben revisarse antes de atribuirles una decisión.

Una instancia de coordinación no reemplaza a la autoridad ejecutora.

Regulación energética: transición institucional



El Decreto publicado el 20 de diciembre de 2024 previó la extinción de los entes señalados una vez vigente la legislación indicada, con las salvedades transitorias expresas.

Los títulos habilitantes otorgados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones continúan vigentes en sus términos.

Los actos emitidos previamente por la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones conservan sus efectos legales conforme a los transitorios.

Administración pública paraestatal



Incluye las categorías que enumera la LOAPF, con régimen de creación, personalidad y control diferenciado.

No toda entidad pública es paraestatal ni toda autonomía implica separación del Estado.

La relación con el Ejecutivo se determina por Constitución, ley y sectorización.

Descentralización administrativa



Transfiere funciones a una persona jurídica distinta con autonomía relativa para cumplir una finalidad pública.

No elimina la coordinación, vigilancia o tutela previstas por la ley.

Debe distinguirse de desconcentración, delegación y participación estatal.

Creación de organismos descentralizados



Se crean por ley o decreto del Congreso o por decreto del Ejecutivo.

La personalidad jurídica y el patrimonio propios son rasgos legales centrales.

El instrumento de creación define objeto, órganos, atribuciones y controles.

Personalidad, patrimonio, régimen y actividad técnica



La personalidad permite imputar derechos y obligaciones al organismo.

El patrimonio propio sostiene su operación, sujeto a presupuesto y control.

El estatuto de creación fija objeto, órganos y relaciones con la administración central.

La especialización técnica no autoriza actuar fuera de competencia.

Descentralización por servicio



Organiza una actividad pública específica mediante una persona jurídica distinta.

La autonomía es relativa y se define por la norma de creación.

Las clasificaciones doctrinales por servicio, región o colaboración deben contrastarse con el derecho positivo vigente.

Tutela, vigilancia y sectorización



La autonomía del organismo convive con controles y coordinación previstos por ley.

La dependencia coordinadora no puede sustituir facultades del órgano de gobierno sin fundamento.

Nombramiento, presupuesto, evaluación y rendición de cuentas son controles distintos.

Empresas de participación estatal mayoritaria



El artículo 46 de la LOAPF atiende a participación pública superior al cincuenta por ciento, títulos especiales y facultades federales de nombramiento o veto.

La denominación societaria no basta; debe verificarse si se satisface alguno de los requisitos legales de clasificación.

La composición del capital y las facultades de control deben verificarse en el momento relevante; la fuente de 1997 aporta únicamente contexto histórico.

Fideicomisos públicos



La noción fiduciaria general no basta para clasificarlos como entidades paraestatales.

El artículo 47 exige propósito público, estructura orgánica análoga y comité técnico para los fideicomisos a los que se refiere.

Presupuesto, autorización, transparencia y destino de recursos dependen de reglas adicionales.

Desconcentración administrativa



El órgano desconcentrado permanece jerárquicamente subordinado a una Secretaría.

Cuenta con facultades específicas en materia y territorio determinados.

No tiene, por esa sola condición, personalidad o patrimonio propios ni autonomía equivalente a la descentralización.

Órganos constitucionales autónomos



Su autonomía deriva directamente de disposiciones constitucionales y debe analizarse órgano por órgano.

No integran por ese solo hecho la administración paraestatal.

Competencia, coordinación, nombramientos, presupuesto y control dependen del diseño de cada institución.

Notas distintivas de la autonomía

34/43



La autonomía distribuye funciones estatales sin eliminar pertenencia al Estado ni controles constitucionales.

Independencia funcional, técnica o presupuestaria debe probarse en el precepto aplicable.

Los criterios judiciales históricos se leen junto con el texto constitucional vigente.

Autónomo no equivale a paraestatal



Fuente de creación: Constitución frente a ley o decreto, según la entidad comparada.

Relación: coordinación constitucional o sectorización y control administrativo.

Patrimonio, control, auditoría y nombramiento varían; no admiten respuestas uniformes.

La comparación debe actualizarse después de las reformas de 2024.

Dimensiones de la autonomía

Técnica: decisión especializada dentro de competencia.

Funcional o plena no significa inmunidad frente a control, responsabilidad o auditoría.

Orgánica: ausencia o grado de subordinación jerárquica.

Presupuestaria y normativa: alcances definidos por la Constitución y la ley.

36/43



Ejemplos constitucionales vigentes



Banco de México: autonomía funcional y administrativa en el artículo 28.

Instituto Nacional Electoral: organismo público autónomo en el artículo 41.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos: autonomía de gestión y presupuestaria en el artículo 102, apartado B.

La autonomía universitaria tiene fundamento y régimen propios; no debe mezclarse sin matices con los órganos estatales autónomos.

Listas históricas y clasificación actual



Instituciones, tribunales, pueblos, universidades y órganos electorales tienen autonomías de naturaleza distinta.

El nombre autónomo no determina por sí solo su categoría constitucional.

La clasificación exige texto vigente, función, relaciones y régimen de control.

Empresas públicas del Estado



Las reformas constitucionales de octubre de 2024 sustituyeron la referencia energética a empresas productivas por empresas públicas del Estado.

Los artículos 25 y 28 preservan propiedad y control federal en áreas estratégicas y fijan finalidades de eficacia, eficiencia, honestidad y rendición de cuentas.

El régimen sectorial debe revisarse en la legislación vigente.

Reforma constitucional de simplificación orgánica de 2024



El Decreto del 20 de diciembre de 2024 extinguió diversos entes y transfirió funciones conforme a sus transitorios.

Preservó efectos de actos previos, instrumentos jurídicos y títulos habilitantes en los términos previstos.

Los derechos laborales, recursos y procedimientos en curso tienen reglas de transición específicas.

Reformas energéticas: lectura temporal



El régimen energético cambió en 2013 y volvió a modificarse en octubre de 2024.

Para un acto concreto deben identificarse fecha, autoridad competente, norma vigente y transitorio aplicable.

Las categorías históricas no deben presentarse como vigentes sin esa reconstrucción.

Mapa final de la organización federal



Agrupación editorial

Organización visual; no sustituye la competencia ni la jerarquía previstas por la ley.

01 Mapa final de la organización federal

02 Administración Pública Federal centralizada

03 Administración pública paraestatal

Centralizada: Oficina de la Presidencia, Secretarías de Estado y Consejería Jurídica.

Paraestatal: organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos en los términos legales.

Desconcentrados: órganos subordinados con facultades específicas.

Autónomos y empresas públicas del Estado: categorías constitucionales que requieren análisis separado.

FUENTES Fuente 04 - (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1976, artículo 2o).
Fuente 04 - (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1976, artículos 48 a 50).
Fuente 01 - (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1917, artículo 28, párrafos primero y cuarto).

Fuente 02 - (Fernández Ruiz, 2016, pp. 89-128).
Fuente 06 - (Ugalde Calderón, 2010, pp. 253-264).

Referencias

Referencias citadas en esta unidad.

1. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (últimas reformas publicadas el 2 de junio de 2026). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
Localizador: artículo 80
2. Fernández Ruiz, J. (2016). La administración pública. En Derecho administrativo (pp. 89–128). Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas; Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4455/8.pdf>
Localizador: pp. 89-128
3. Valadés, D. (2018). Jefes de Estado y de Gobierno. En El gobierno de gabinete y los gobiernos de coalición (3.ª ed., pp. 7–28). Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4771/4.pdf>
Localizador: pp. 7-28

4. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1976). Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (última reforma publicada el 7 de mayo de 2026). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf>
Localizador: artículos 11, 14 y 16
5. Fernández Ruiz, J. (1997). Panorama del derecho mexicano. Derecho administrativo. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México. <https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/1920-panorama-del-derecho-mexicano-derecho-administrativo>
Localizador: p. 69
6. Ugalde Calderón, F. V. (2010). Órganos constitucionales autónomos. Revista del Instituto de la Judicatura Federal, 29, 253–264. <https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/29/Filiberto%20Valent%C3%ADn%20Ugalde%20Calder%C3%B3n.pdf>
Localizador: pp. 253-264

